

Aviso de privacidad

El Poder Legislativo del Estado de México, con domicilio para efectos del presente aviso en, Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México; a través de la Comisión Especial en materia de Amnistía de la LX Legislatura, es el área responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y los Lineamientos por los que se establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los Sujetos Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

La entrega de los datos personales es obligatoria y, en caso de que el titular se negara a otorgarlos, se generará como consecuencias, el no poder continuar con el trámite con la solicitud de Amnistía.

En caso de no negar su oposición a este acto, se entiende que existe un consentimiento expreso para su tratamiento, en los términos citados en este aviso. Esta Comisión manifiesta no transmitir sus datos personales a persona física o jurídico colectiva alguna que sea ajena a los integrantes de la Comisión, de la persona que para el caso sea autorizada por parte de cada integrante de la Comisión o de las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley de Amnistía, en términos de establecido por el artículo 2 del citado ordenamiento, sin su consentimiento expreso; notificándole en su caso qué datos serán transmitidos, cuál es la finalidad de dicho trámite y quién es el destinatario.

Con el objeto de lograr una mejor comprensión respecto del aviso de privacidad, se le solicita revise las siguientes preguntas:

¿Qué son los datos personales?

Cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable.

¿Para qué fines se recabarán sus datos personales?

Para la tramitación de una solicitud de Amnistía, consistente en la generación del documento que ampara la solicitud, el seguimiento y actualización de cada solicitud tales como: solicitud de información, solicitud de opinión consultiva a las distintas áreas, desde su ingreso hasta su conclusión por parte del Poder Legislativo del Estado de México o hasta su turno al Poder Judicial del Estado de México.

¿Qué datos personales se recabarán?

I. Datos de identificación personal como son:

- Nombre completo y firma de la persona que presenta la solicitud de consideración; Nombre completo, fecha de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona que podrá ser beneficiada por la Ley; Domicilio, teléfono, correo electrónico y datos de contacto del representante legal o de la persona autorizada para recibir documentación y notificaciones.
- En el caso de que la solicitud sea presentada por organismos públicos defensores de derechos humanos, el escrito de solicitud deberá ser firmado por la persona titular o el representante legal de dicho organismo.
- En el caso de que la solicitud sea presentada por un familiar de la persona interesada, se debe adjuntar a la solicitud, la documental pública expedida por la oficina del registro civil, con el cual se acredite, de manera fehaciente, el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con la persona interesada en obtener la amnistía, o en su defecto, mediante constancias expedidas por la autoridad municipal.

II. Datos relacionados con la *solicitud* de Amnistía, como:

- Número del expediente judicial, carpeta de investigación, carpeta de ejecución penal o averiguación previa, según sea el caso; así como el juzgado ante el cual está radicada la causa penal sobre la que se solicita la amnistía.

- De estar vinculada a otro proceso penal local o federal, el número de expediente y el juzgado en el que esté radicado.
- Establecer los delitos por los cuales se solicita el beneficio de la amnistía, siempre y cuando encuadren en los supuestos establecidos por el artículo 16 de la Ley.
- Narración de hechos en los que, a manera de resumen, se deberán señalar los supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Toda persona tiene derecho a conocer el uso y ejercicio en relación con el tratamiento de sus datos personales, a este derecho se le denomina como ARCO por sus siglas: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les otorga (*Acceso*). Es su derecho solicitar la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva (*Rectificación*); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la Ley señalada o porque dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (*Cancelación*); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (*Oposición*).

Usted podrá ejercer estos derechos en los términos previstos por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

¿Cómo puede revocar el consentimiento para el uso de datos personales?

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento. Es importante considerar que no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud

de forma inmediata, ya que derivado de la naturaleza de la petición que se realiza ante la Comisión Especial en Materia de Amnistía, es posible que para poder continuar con la misma sea necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a esto, debe considerar que esta acción puede ocasionar que no se le siga prestando el servicio solicitado o concluya el estudio y análisis de la solicitud de amnistía que haya iniciado ante la Comisión Especial.

El ejercicio de este derecho deberá de ser por escrito, en caso de requerir asesoría para el ejercicio de su derecho ARCO, podrá acudir a la Unidad de Información del Poder Legislativo del Estado de México, localizado en Avenida Independencia No. 102 Planta Baja, Colonia Centro Toluca, Estado de México, teléfono (722) 2796400.

En caso de requerir mayor información, el interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, el cual se encuentra ubicado en Toluca-Ixtapan número 111, Michoacana, 52166 Toluca de Lerdo, México, teléfono (722) 226 19 80.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 4 fracción I, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, publicada el 31 de agosto de 2012, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, y 16 de los Lineamientos por los que se establecen las Políticas, Criterios y Procedimientos que deberán observar los Sujetos Obligados, para proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, publicados el 3 de mayo de 2013, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.